

**PROMUEVE EJECUCIÓN DE SENTENCIA – PRACTICA LIQUIDACIÓN – DENUNCIA
INCUMPLIMIENTO – SOLICITA INTIMACIÓN DE PAGO – CONEXIDAD**

SEÑORA JUEZA

JUZGADO DE FAMILIA Y MINORIDAD N.º 2

DISTRITO JUDICIAL SUR:

Olga Noemí Pereyra, DNI N.º 27.586.372, con domicilio real en Pasaje Peniel N.º 183, barrio Andorra, de la ciudad de Ushuaia, con el patrocinio letrado de la Dra. **Gloria Viviana Sotelo**, Matrícula Profesional N.º 971 C.P.A.U., I.B. 124042/A, constituyendo domicilio procesal en Hipólito Bouchard N.º 691, departamento A, planta baja, de esta ciudad, y domicilio electrónico SAE Kayen N.º 25736477, respetuosamente me presento y digo:

I. OBJETO

Que vengo a promover ejecución de sentencia contra el Sr. Rubén Ángel Huanca, DNI N.º 25.448.611, con domicilio real en Bahía Packewaia N.º 4057 de esta ciudad, en razón del incumplimiento de la obligación de actualizar semestralmente la renta compensatoria establecida a favor de esta parte por la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur.

La presente ejecución comprende las diferencias devengadas entre las sumas efectivamente abonadas por el ejecutado y los importes que correspondía satisfacer conforme al mecanismo de actualización semestral por el Índice para Contratos de Locación ICL publicado por el Banco Central de la República Argentina, con más los intereses correspondientes, costas y las diferencias que continúen devengándose hasta el efectivo cumplimiento de la obligación.

A tal efecto, se practica liquidación conforme las bases establecidas en la Sentencia Interlocutoria N.º 29/2025 y la conformidad expresamente manifestada por el ejecutado, solicitando se lo intime al pago de las sumas resultantes y a adecuar el canon mensual vigente al importe actualizado.

Asimismo, se solicita que se intime al demandado a abonar las sumas resultantes de la liquidación y, a partir de la próxima mensualidad, adecue el pago de la renta compensatoria a su valor actualizado, que al día de la presente asciende a pesos setecientos nueve mil doscientos cincuenta con veintisiete centavos (\$709.250,27), sin perjuicio de la actualización que corresponda aplicar a partir del **17 de septiembre de 2026** y de los sucesivos ajustes semestrales establecidos judicialmente.



Oportunamente, se solicita que se apruebe la liquidación practicada y se mande llevar adelante la ejecución por el capital resultante, con más sus intereses y costas, hasta el íntegro y efectivo pago.

Oportunamente, se solicita que se apruebe la liquidación practicada y se mande llevar adelante la ejecución por el capital resultante, con más sus intereses y costas, hasta el íntegro y efectivo pago.

II. CONEXIDAD

La presente ejecución guarda conexidad directa, tanto objetiva como subjetiva, con las actuaciones caratuladas:

1. **"PEREYRA, Olga Noemí c/ HUANCA, Rubén Ángel s/ MEDIDA CAUTELAR"**, Expte. N.º **8473/2024**, en trámite ante el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2, Secretaría Civil, Distrito Judicial Sur.
2. **"PEREYRA, Olga Noemí c/ HUANCA, Rubén Ángel s/ MEDIDA CAUTELAR s/ INCIDENTE DE ELEVACIÓN"**, correspondiente al Expte. de origen N.º **8473/2024**, tramitado ante la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur bajo el N.º **1604/2024**.

La propia sentencia de Cámara identifica el expediente de origen N.º 8473/2024 y el incidente de alzada N.º 1604/2024.

En consecuencia, corresponde la intervención de este Tribunal por haber entendido en el proceso principal y mediar conexión directa entre las causas, de conformidad con el artículo 436.3 del CPCCLRM.

III. ANTECEDENTES, TÍTULO EJECUTORIO Y RECONOCIMIENTO DEL DEMANDADO

En las actuaciones conexas se atribuyó al Sr. Rubén Ángel Huanca el uso exclusivo de la vivienda familiar y se reconoció a favor de esta parte una renta compensatoria inicialmente determinada en la suma de pesos doscientos mil (\$200.000) mensuales.

Esta parte apeló el monto fijado, por considerar que no reflejaba el valor locativo real del inmueble ni contemplaba un mecanismo destinado a preservar el valor económico de la prestación.

En segunda instancia la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur hizo lugar al recurso interpuesto y revocó parcialmente la resolución de primera instancia en lo relativo al monto de la renta compensatoria. Por consiguiente la presente ejecución se sustenta en la Sentencia Interlocutoria N.º 29/2025, dictada el 13 de marzo de 2025 por la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur.



Mediante dicho pronunciamiento como se mencionó anteriormente revocó parcialmente la resolución de primera instancia en lo concerniente al monto de la renta compensatoria y se dispuso que esta debía establecerse a favor de la Sra. Olga Noemí Pereyra en el equivalente al cincuenta por ciento —50 %— del valor locativo de una vivienda de similares características, determinado mediante tasación.

Asimismo, se estableció que la renta compensatoria:

- a) mantendría su vigencia mientras subsista el estado de indivisión del inmueble;
- b) se actualizaría semestralmente conforme al ICL publicado por el BCRA; y
- c) tendría como punto inicial de aplicación del mecanismo de actualización el sexto mes contado desde la oposición fehaciente producida el 17 de septiembre de 2024.

En cumplimiento de lo allí resuelto, esta parte presentó la tasación profesional del inmueble y determinó el canon correspondiente a la actora en la suma de pesos cuatrocientos veinticinco mil (\$425.000) mensuales, solicitando asimismo la aplicación de las actualizaciones semestrales ordenadas.

Corrido el pertinente traslado, el Sr. Rubén Ángel Huanca compareció mediante presentación identificada bajo **ID E-1043013** y manifestó expresamente su allanamiento a la actualización solicitada, reconociendo tanto el importe base de \$425.000 como el mecanismo de actualización semestral conforme al ICL.

Dicha presentación fue proveída mediante **ID A-112569**, de fecha **13 de junio de 2025**, en los siguientes términos:

“Téngase por contestado en legal tiempo y forma el traslado conferido, mediante presentación de ID 1043013. Del allanamiento, traslado a la contraria. Notifíquese”.

De este modo, el propio demandado reconoció la procedencia de la actualización semestral reclamada, circunstancia que se encuentra incorporada en las actuaciones conexas y que ratifica las bases conforme a las cuales debe determinarse la obligación ejecutada.

IV. INCUMPLIMIENTO. ACTUALIZACIONES SEMESTRALES OMITIDAS

La Sentencia Interlocutoria N.º 29/2025 estableció que la renta compensatoria —equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor locativo del inmueble— debía ajustarse en forma semestral conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL) publicado por el Banco Central de la República Argentina, iniciándose la aplicación de dicho mecanismo al sexto mes contado desde la oposición fehaciente producida el día 17 de septiembre de 2024. En consecuencia, el primer ajuste resultó exigible a partir del 17 de marzo de 2025, y los siguientes los días 17 de septiembre y 17 de marzo de cada año.



En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, esta parte acompañó tasación profesional de fecha mayo de 2025, mediante la cual se determinó que el valor locativo mensual del inmueble ascendía a la suma de pesos ochocientos cincuenta mil (\$850.000). De tal modo, la renta compensatoria correspondiente a la actora quedó cuantificada en la suma mensual de pesos cuatrocientos veinticinco mil (\$425.000), equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de aquel valor.

Corrido el pertinente traslado, el demandado se allanó expresamente al monto determinado y a su actualización semestral conforme al ICL mediante presentación identificada bajo ID E-1043013. Dicha presentación fue proveída mediante ID A-112569, de fecha 13 de junio de 2025, teniéndolo por contestado en legal tiempo y forma el traslado conferido y disponiéndose el traslado del allanamiento a esta parte.

Sin embargo, pese al reconocimiento formulado, el Sr. Rubén Ángel Huanca comenzó a abonar la suma de \$425.000 recién en el mes de julio de 2025 y, desde entonces, continuó pagando idéntico importe nominal, sin aplicar ninguna de las actualizaciones semestrales ordenadas.

Debe destacarse que el primer pago de \$425.000, efectuado en julio de 2025, **no constituye el nacimiento de la obligación ni modifica el régimen temporal fijado por la Cámara de Apelaciones.** La tasación de mayo de 2025 se limitó a cuantificar el valor económico de la prestación, pero no alteró el punto inicial del mecanismo de actualización establecido en la sentencia.

Por consiguiente, aquel pago representó únicamente el comienzo tardío y parcial del cumplimiento de la obligación previamente determinada. No importó novación, modificación tácita ni establecimiento de un nuevo dies a quo para el cómputo de los ajustes. El cronograma semestral permanece anclado en las fechas fijadas judicialmente, esto es, los días 17 de marzo y 17 de septiembre de cada año.

a) Determinación de los valores actualizados

Para efectuar los cálculos se toma como base el canon mensual de \$425.000 y el valor del ICL correspondiente al 17 de septiembre de 2024, equivalente a 18,54.

La fórmula aplicada es la siguiente:

Canon base × ICL correspondiente a la fecha de actualización ÷ ICL de la fecha base.

Los valores utilizados surgen de la serie diaria oficial del ICL publicada por el Banco Central de la República Argentina y de las Comunicaciones "B" que se acompañan como prueba documental.

De acuerdo con dicha fórmula, las actualizaciones omitidas son las siguientes:

Fecha de actualización	Valor ICL	Canon actualizado	Diferencia respecto de \$425.000
17/03/2025	23,15	\$530.676,91	\$105.676,91
17/09/2025	27,44	\$629.018,34	\$204.018,34
17/03/2026	30,94	\$709.250,27	\$284.250,27

Así, desde el 17 de marzo de 2025, el canon debió ascender a \$530.676,91; desde el 17 de septiembre de 2025, a \$629.018,34; y desde el 17 de marzo de 2026, a \$709.250,27.

Sin embargo, el demandado continuó abonando únicamente la suma de \$425.000, por lo que cada pago efectuado debe ser considerado como un pago parcial a cuenta, subsistiendo las diferencias correspondientes a cada período.

En la actualidad, la renta compensatoria asciende a pesos setecientos nueve mil doscientos cincuenta con veintisiete centavos (\$709.250,27), registrándose una diferencia mensual impaga de pesos doscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta con veintisiete centavos (\$284.250,27).

Las diferencias acumuladas desde julio de 2025 se detallan en la planilla de liquidación acompañada, con más los intereses devengados desde el vencimiento de cada mensualidad.

b) Persistencia del incumplimiento

Al día de la interposición de la presente demanda se encuentran, por tanto, incumplidas tres actualizaciones semestrales, operativas desde el 17 de marzo de 2025, el 17 de septiembre de 2025 y el 17 de marzo de 2026, respectivamente. La próxima actualización corresponderá el 17 de septiembre de 2026 y no integra aún la presente liquidación.

La continuidad del incumplimiento se acredita mediante el comprobante correspondiente al canon del mes de julio de 2026, del cual surge que el día 10 de julio de 2026 el Sr. Rubén Ángel Huanca transfirió nuevamente la suma nominal de \$425.000, cuando el canon vigente ascendía a \$709.250,27.

En consecuencia, los pagos efectuados por el demandado no poseen efecto cancelatorio total, sino que deben imputarse como pagos parciales a cuenta de la obligación correspondiente a cada período. Ello determina la existencia de diferencias mensuales impagas,

cuya cuantificación se efectúa en la liquidación acompañada, con más los intereses devengados desde el vencimiento de cada mensualidad y hasta su íntegro y efectivo pago.

V. LIQUIDACIÓN PROVISORIA DE LAS DIFERENCIAS ADEUDADAS

Conforme las bases fijadas en la Sentencia Interlocutoria N.º 29/2025 y los valores actualizados detallados precedentemente, esta parte practica liquidación provisoria de las diferencias adeudadas desde el mes de julio de 2025 hasta julio de 2026, inclusive.

El período inicial coincide con el primer pago de pesos cuatrocientos veinticinco mil (\$425.000) efectuado por el demandado. Tal delimitación se adopta a los fines de otorgar claridad a la liquidación, sin que implique reconocer que la obligación haya nacido en julio de 2025 ni renunciar a las diferencias que pudieran corresponder por períodos anteriores.

Las sumas de \$425.000 abonadas mensualmente por el Sr. Huanca se imputan como pagos parciales a cuenta, toda vez que resultan inferiores al canon actualizado exigible en cada período.

A los fines de la presente liquidación, se toma para cada mensualidad el valor del canon vigente al momento en que el demandado efectuó el pago correspondiente. En consecuencia, las actualizaciones operativas a partir del 17 de septiembre de 2025 y del 17 de marzo de 2026 se aplican a las mensualidades abonadas desde octubre de 2025 y abril de 2026, respectivamente.

La presente planilla comprende exclusivamente las diferencias de capital, sin intereses:

Período	Canon actualizado exigible	Suma abonada	Capital adeudado
Julio de 2025	\$530.676,91	\$425.000,00	\$105.676,91
Agosto de 2025	\$530.676,91	\$425.000,00	\$105.676,91
Septiembre de 2025	\$530.676,91	\$425.000,00	\$105.676,91
Octubre de 2025	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34



Noviembre de 2025	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34
Diciembre de 2025	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34
Enero de 2026	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34
Febrero de 2026	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34
Marzo de 2026	\$629.018,34	\$425.000,00	\$204.018,34
Abril de 2026	\$709.250,27	\$425.000,00	\$284.250,27
Mayo de 2026	\$709.250,27	\$425.000,00	\$284.250,27
Junio de 2026	\$709.250,27	\$425.000,00	\$284.250,27
Julio de 2026	\$709.250,27	\$425.000,00	\$284.250,27
TOTAL DE CAPITAL ADEUDADO			\$2.678.141,85

En consecuencia, el capital adeudado por las diferencias devengadas entre julio de 2025 y julio de 2026, inclusive, asciende a la suma de pesos dos millones seiscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y uno con ochenta y cinco centavos (\$2.678.141,85).

La presente liquidación se practica sin intereses, los que deberán adicionarse sobre cada diferencia mensual desde la fecha de su respectivo vencimiento y hasta el íntegro y efectivo pago, conforme la tasa y modalidad que determine V.S. La falta de inclusión de los intereses en esta instancia no importa renuncia a su percepción.



VI. PRUEBA

A. Documental e instrumental

Se ofrece la siguiente prueba:

1. Sentencia Interlocutoria N.º 29/2025 dictada por la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur.
2. Presentación identificada bajo ID E-1021870 mediante la cual esta parte solicitó la actualización de la renta compensatoria y acompañó la tasación profesional del inmueble.
3. Tasación profesional de fecha 15 de mayo de 2025, que determinó el valor locativo mensual del inmueble en la suma de \$850.000.
4. Presentación del demandado identificada bajo ID E-1043013, mediante la cual se allanó al canon de \$425.000 y a su actualización semestral conforme al ICL.
5. Providencia identificada bajo ID A-112569, de fecha 13 de junio de 2025.
6. Cédula electrónica de notificación N.º 342873, diligenciada el 4 de junio de 2025.
7. Comprobante de transferencia correspondiente al canon del mes de julio de 2026, por la suma de \$425.000.
8. Comunicación "B" N.º 12882, de fecha 16 de septiembre de 2024, emitida por el Banco Central de la República Argentina, con su respectivo Anexo, del cual surge que el valor del ICL correspondiente al día 17 de septiembre de 2024 ascendía a 18,54.
9. Comunicación "B" N.º 12958, de fecha 14 de marzo de 2025, emitida por el Banco Central de la República Argentina, con su respectivo Anexo, del cual surge que el valor del ICL correspondiente al día 17 de marzo de 2025 ascendía a 23,15.
10. Comunicación "B" N.º 13048, de fecha 16 de septiembre de 2025, emitida por el Banco Central de la República Argentina, con su respectivo Anexo, del cual surge que el valor del ICL correspondiente al día 17 de septiembre de 2025 ascendía a 27,44.
11. Comunicación "B" N.º 13136, de fecha 16 de marzo de 2026, emitida por el Banco Central de la República Argentina, con su respectivo Anexo, del cual surge que el valor del ICL correspondiente al día 17 de marzo de 2026 ascendía a 30,94.

Asimismo, se ofrecen ad effectum videndi et probandi las constancias obrantes en los expedientes conexos individualizados en el apartado II.

B. Informativa subsidiaria

Para el supuesto de que el demandado desconozca la autenticidad, contenido, emisión o recepción de la transferencia acompañada, solicito subsidiariamente se libre oficio a Banco BBVA Argentina S.A., a fin de que informe:

- a) si el día 10 de julio de 2026 se acreditó en una cuenta de titularidad de la Sra. Olga Noemí Pereyra, DNI N.º 27.586.372, una transferencia por la suma de \$425.000;
- b) si dicha operación tuvo como ordenante al Sr. Rubén Ángel Huanca, CUIT N.º 20-25448611-7;



- c) fecha y hora exactas de la operación y de su acreditación;
- d) número, código o identificación asignada a la transferencia;
- e) remita constancia certificada de la transferencia individualizada.

La producción de esta prueba se solicita con carácter subsidiario y únicamente para el supuesto de desconocimiento de la documental por la contraria.

VII. DERECHO

Fundo la presente en lo dispuesto por los artículos 444 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, que facultan al juez a establecer una renta compensatoria por el uso de la vivienda familiar a a favor del cónyuge a quien no se atribuye el inmueble.

La sentencia firme puede ejecutarse a instancia de parte una vez vencido el plazo para su cumplimiento. Cuando el pronunciamiento contiene bases suficientes para determinar el monto, corresponde practicar liquidación y, expresada la conformidad del deudor o vencido el traslado sin oposición, proceder a su ejecución. Arts. 434, 437, 438 y 439 del CPCCLRyM de Tierra del Fuego.

VIII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Me tenga por presentada, por parte, con el patrocinio letrado invocado y por constituidos los domicilios procesal y electrónico denunciados.
2. Tenga presente la conexidad existente con los autos caratulados "PEREYRA, Olga Noemí c/ HUANCA, Rubén Ángel s/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. N.º 8473/2024, y con su respectivo incidente de elevación.
3. Tenga por promovida la ejecución de sentencia contra el Sr. Rubén Ángel Huanca, en razón del incumplimiento parcial y continuado de la obligación de abonar la renta compensatoria conforme al mecanismo de actualización semestral dispuesto por la Cámara de Apelaciones.
4. Tenga por denunciado que las sumas de \$425.000 abonadas mensualmente por el ejecutado constituyen pagos parciales a cuenta, por resultar inferiores al canon actualizado exigible en cada período.
5. Tenga por presentada la liquidación provisoria correspondiente a las diferencias devengadas entre los meses de julio de 2025 y julio de 2026, inclusive, por la suma de pesos dos millones seiscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y uno con ochenta y cinco centavos (\$2.678.141,85), en concepto de capital y sin intereses.
6. Corra el traslado de la liquidación al ejecutado por el plazo de ley.

7. Oportunamente, apruebe la liquidación practicada en el apartado V y mande llevar adelante la ejecución contra el Sr. Rubén Ángel Huanca por la suma de \$2.678.141,85, con más los intereses que correspondan desde el vencimiento de cada diferencia mensual y hasta su íntegro y efectivo pago, conforme la tasa y modalidad que determine V.S., con costas.
8. Intime al ejecutado a abonar, a partir de la próxima mensualidad, la renta compensatoria conforme a su valor actualizado, que al día de la presente asciende a pesos setecientos nueve mil doscientos cincuenta con veintisiete centavos (\$709.250,27), bajo apercibimiento de ejecución.
9. Disponga que el ejecutado continúe aplicando los sucesivos ajustes semestrales establecidos judicialmente, correspondiendo la próxima actualización el día 17 de septiembre de 2026, conforme al ICL publicado por el Banco Central de la República Argentina.
10. Tenga por acompañada y ofrecida la prueba documental individualizada y, para el supuesto de desconocimiento del comprobante de transferencia correspondiente al mes de julio de 2026, ordene subsidiariamente el libramiento de oficio a Banco BBVA Argentina S.A., en los términos solicitados.
11. Se impongan las costas de la presente ejecución al demandado, en su condición de vencido.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.



Gloria Viviana Sotelo
Abogada
M.P. 971 C.P.A.U.
M.F. Tomo 705 Folio 189

12. Se impongan las costas de la presente ejecución al demandado, en su condición de vencido.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

x 

p Pereyra Olac Noemi


Gloria Viviana Sotelo
Abogada
M.P. 971 C.P.A.U.
M.F. Tomo 705 Folio 189

7 27586372